

Armstrong

— Services Financiers —



Mon plan d'assurance vie avec PFI est-il un abri fiscal ?

*Application du p. 237.1(1), de l'article 143.2 et de l'article 3100 du Règlement aux structures de PFI
- David E. Kakon B.Sc. (Math Hons) Août 2026*

Ce mémorandum fournit un cadre complet pour analyser si un plan de financement immédiat (PFI) se qualifie comme un abri fiscal en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Il examine systématiquement la définition légale d'un abri fiscal, l'identification du bien pertinent, le lien entre le prêt et ce bien, et la classification du financement en tant que montant à recours limité. En outre, il décrit le calcul de l'avantage prescrit qui en résulte, détaille les conséquences de l'exploitation d'un abri fiscal non enregistré, et répond aux objections courantes des prêteurs et des promoteurs. En fin de compte, l'objectif de ce document n'est pas de porter un jugement sur un PFI spécifique, mais plutôt d'outiller les lecteurs avec les questions statutaires objectives nécessaires pour prendre cette détermination par eux-mêmes.

Table des matières

Page 1	Contexte : La structure du PFI et pourquoi la déductibilité est importante
Page 2	La définition légale d'un abri fiscal
Page 3	1) Identifier le bien pertinent (A)
Page 4	2) Établir l'avantage prescrit (B)
Page 5	3) Identifier les déductions représentées © Le calcul de l'abri fiscal
Page 6	Conséquences du statut d'abri fiscal non enregistré Conclusion
Page 7	Un test diagnostique pour les conseillers
Page 8	Anticiper les objections Portée et limites de cette analyse
Page 9	Annexe A : La chaîne statutaire Annexe B : Jurisprudence et ressources de décisions de l'ARC
Page 10	Annexe C : Caractéristiques typiques des prêts bancaires de PFI
Page 11	Contexte de l'industrie et de la réglementation
Page 12	Addenda : Un dernier point sur la caractérisation des biens
Page 13	Paramètres de l'illustration type
Page 14	Tableau de l'illustration type

Contexte : La structure du PFI et pourquoi la déductibilité est importante

Dans une structure de PFI standard, un client souscrit une police d'assurance vie permanente et paie la prime de sa poche. Immédiatement après, une banque prête au client un montant égal à cette prime, garanti en partie par la valeur de rachat de la police. Le produit du prêt est ensuite investi. Étant donné que le prêt correspond à la prime dollar pour dollar, la sortie de fonds nette dans l'année de la transaction est de 0 \$. La dette est généralement destinée à rester impayée à vie et à être remboursée à partir du produit non imposable de la police au moment du décès, de sorte que l'illustration montre généralement le prêt projeté soustrait de la prestation de décès pour arriver à un chiffre de « prestation de décès nette ».

Bien qu'un PFI rende le client neutre en termes de liquidités dans l'année de la transaction – le produit du prêt équivalant, dollar pour dollar, à la prime qui vient d'être payée – il ne rend pas l'assurance vie gratuite. Au lieu de cela, il remplace une obligation de prime connue et finie par une dette à vie qui doit être remboursée annuellement.

Le coût de maintien de cette dette correspond aux frais d'intérêt annuels, qui sont maintenus pour la durée de vie de l'assuré. La viabilité économique de l'arrangement dépend fortement de la question de savoir si ces frais d'intérêt peuvent être rendus déductibles d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si le prêt était utilisé directement pour payer la prime d'assurance, cette déduction ne serait pas possible, car l'alinéa 20(1)c) exclut explicitement les intérêts sur l'argent emprunté pour acquérir une police d'assurance vie.

Sans déduction fiscale, ce fardeau d'intérêts à vie est très problématique. Si les intérêts sont capitalisés et refinancés annuellement avec de nouvelles garanties, la dette composée pourrait éventuellement dépasser la valeur de rachat de la police, laissant au client peu ou pas d'assurance nette de la dette. Alternativement, si les intérêts sont payés de sa poche annuellement, le client est exposé à la variabilité des taux d'intérêt ; sur toute une vie, ce coût cumulatif après impôt pourrait facilement dépasser ce qu'il en aurait coûté pour acheter la prestation de décès nette cible purement et simplement en utilisant des produits d'assurance standard non financés.

Pour rendre les intérêts déductibles et donc le plan financièrement viable, la représentation novatrice du PFI s'appuie sur une séquence d'événements spécifique et sur l'utilisation délibérée et déclarée des fonds. En payant d'abord la prime de sa poche, puis en déclarant que les fonds empruntés sont utilisés strictement pour acquérir un placement productif de revenu (et ne sont pas liés au paiement de la prime d'assurance), les déductions fiscales qui en résultent sont présentées comme étant acquises, et les économies d'impôt illustrées sont intégrées directement dans la structure financière de l'arrangement. Ce séquençage dicte le résultat financier du plan global – et l'illustration présente la police, le prêt, l'investissement et les intérêts déductibles d'impôt comme une seule et même stratégie cohérente. Pourtant, ce

choix de conception même – faire correspondre un prêt exactement à un montant de prime mais pas à la prime elle-même, et déclarer que le montant total du prêt a été investi pour produire une déduction – est précisément ce qui fait entrer l'arrangement dans la définition d'un abri fiscal de la LIR, telle que décrite ci-dessous.

La définition légale d'un abri fiscal

Le paragraphe 237.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit un abri fiscal, dans sa partie pertinente, comme un investissement dans un bien où il est raisonnable de considérer, eu égard aux déclarations ou représentations faites ou proposées d'être faites relativement au bien, qu'un acheteur pourrait raisonnablement s'attendre à avoir des déductions, des pertes ou des crédits au cours des quatre premières années égaux ou supérieurs au coût net du bien pour l'acheteur. Le coût net est déterminé après soustraction de tous les « avantages prescrits » qui devraient être reçus à l'égard du bien, directement ou indirectement.

Les directives publiques de l'Agence du revenu du Canada (ARC) (« Qu'est-ce qu'un abri fiscal ? ») résument le test comme suit :

« ...un abri fiscal est... un investissement dans un bien... où il est raisonnable de considérer, sur la base de déclarations ou représentations faites ou proposées d'être faites en rapport avec... le bien, que dans les quatre premières années de l'achat d'un investissement dans le bien... l'acheteur... aura des pertes, des déductions ou des crédits égaux ou supérieurs au coût net de l'investissement initial ou du bien acquis... Le 'coût net' est net de tout avantage prescrit qui devrait être reçu ou dont devrait bénéficier, directement ou indirectement, la personne... ».

Cela produit trois variables qui doivent être établies avant que le test ne puisse être appliqué :

Variable	Question	Statutory Basis
A	Quel est le coût du bien acquis ?	LIR alinéa 237.1(1)b)(ii)(A) – coût déterminé sans référence à l'article 143.2.
B	Quel avantage prescrit – y compris tout financement à recours limité – est attendu à l'égard de ce bien ?	LIR alinéa 237.1(1)b)(ii)(B) ; Règlement 3100 ; LIR par. 143.2(7) et 143.2(12).
C	Quelles sont les déductions, pertes ou crédits représentés au cours des quatre premières années ?	LIR alinéa 237.1(1)b)(i).

Le test statutaire en vertu du paragraphe 237.1(1) se résume à une équation simple :

Si $C \geq (A - B)$, l'arrangement franchit le seuil de l'abri fiscal et l'enregistrement est requis.

Contre toute attente, ce test est déclenché par des représentations faites ou proposées d'être faites – par le biais de réunions de vente, de matériel promotionnel ou d'illustrations financières – plutôt que par le résultat commercial réel de l'arrangement. L'expression « proposées d'être faites » est importante : l'analyse de l'abri fiscal peut être engagée avant même que les représentations ne soient réellement faites à un acheteur, sur la base de ce qui est prévu d'être représenté. Le paragraphe 237.1(4) exige un numéro d'identification d'abri fiscal avant que l'arrangement puisse être vendu ou émis, que les déductions représentées soient finalement maintenues lors d'une vérification ou non.

Dans un PFI, où le prêt correspond à la prime dollar pour dollar pour créer un arrangement neutre en liquidités tout en représentant simultanément la pleine déductibilité des intérêts, la conception met directement en place un coût net potentiel de 0 \$. Dans ce contexte, ce calcul statutaire n'est pas périphérique ; l'ignorer expose l'arrangement et ses participants à des pénalités sévères, indépendamment de l'intention.

Les sections qui suivent parcourent cette cascade statutaire en trois parties telle qu'elle s'applique à un PFI standard : d'abord 1) identifier le bien pertinent (A), puis 2) établir si le prêt constitue un avantage prescrit à l'égard de ce bien (B), et enfin 3) appliquer l'arithmétique aux déductions représentées (C).

1. Identifier le bien pertinent (A)

Le bien pertinent analysé ici n'est pas la police d'assurance vie. Au lieu de cela, la Variable A est le bien de placement identifiable de manière indépendante acquis avec les fonds empruntés – l'investissement même supposé dans l'illustration être admissible à une déduction d'intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)(c).

Cela découle directement de la structure de l'alinéa 20(1)(c). En vertu de la Loi, les intérêts ne sont déductibles que lorsqu'ils sont payés sur de « l'argent emprunté utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien », tandis que les intérêts sur l'argent emprunté « pour acquérir une police d'assurance vie » sont expressément exclus. Par conséquent, si une illustration de PFI représente des intérêts comme étant déductibles, cette représentation n'est possible que sur la base que les fonds empruntés sont utilisés pour acquérir un placement productif de revenu admissible. La propre ligne d'« intérêts déductibles » de l'illustration est, en effet, une représentation qu'il existe un bien de placement admissible auquel le prêt a été affecté.

Lorsque l'illustration représente la totalité des frais d'intérêt sur le prêt comme étant déductible sur la base que la totalité du prêt a été utilisée pour acquérir le placement, cette représentation identifie le montant total du prêt comme le financement de ce placement. Cette conclusion est corroborée par le formulaire T5001 de l'ARC sur les abris fiscaux, qui exige la divulgation des « déductions représentées » et préremplit les « frais d'intérêt » comme catégorie de déduction, reflétant la même structure analytique utilisée ici.

2. Établir l'avantage prescrit (B)

Une fois le bien de placement pertinent identifié (Variable A), l'étape suivante de la formule statutaire consiste à déterminer s'il existe un « avantage prescrit » (Variable B) par rapport à ce bien. En vertu du paragraphe 3100(3) du Règlement, traiter le prêt bancaire comme un avantage prescrit nécessite d'établir deux critères distincts :

1. **À l'égard de** : Le financement doit être lié à, ou fait « à l'égard de », ce bien.
2. **Le montant à recours limité** : Le prêt lui-même doit se qualifier légalement de montant à recours limité en vertu de l'article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ce n'est que lorsque ces deux critères sont satisfaits que le financement devient un avantage prescrit qui réduit le coût net du bien dans le calcul statutaire.

2.1 Le lien « À l'égard de »

Il faut démontrer que le prêt est « à l'égard du » bien, puisque le Règlement 3100 définit un avantage prescrit par référence aux montants raisonnablement attendus à l'égard d'un droit dans un bien. L'expression « à l'égard de » a reçu la portée la plus large possible par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Nowegijick c. La Reine*, [1983] 1 R.C.S. 29 :

« Les mots 'à l'égard de' sont, à mon avis, des mots de la plus grande portée possible. Ils comportent des sens tels que 'en relation avec', 'en référence à' ou 'en lien avec'. L'expression 'à l'égard de' est probablement la plus large de toutes les expressions destinées à transmettre un lien entre deux sujets apparentés ».

Ici, le lien est direct plutôt qu'accessoire : le prêt est représenté comme la source des intérêts déductibles, qui ne sont déductibles que parce que les fonds prêtés ont été utilisés pour acquérir l'investissement. Le promoteur ne peut pas obtenir la déduction de l'alinéa 20(1)c) sans représenter cette utilisation admissible des fonds empruntés — le même emprunt testé pour le statut de recours limité en vertu de l'article 143.2. La déduction représentée est donc liée au prêt, et le prêt à l'investissement, satisfaisant ainsi la norme de *Nowegijick*. Cette traçabilité est une caractéristique de l'alinéa 20(1)c), et non propre à un PFI — c'est le caractère à recours limité du prêt en vertu du paragraphe 143.2(7), abordé à la section 2.2, qui fait le travail de distinction.

2.2 Le prêt est-il un montant à recours limité ?

Le deuxième élément est de savoir si le prêt est un « montant à recours limité ». Les praticiens de l'industrie soulignent souvent les garanties externes, les cautions personnelles et la capacité du prêteur à exiger le remboursement comme preuve que la dette est à « plein recours ». Ces caractéristiques sont pertinentes pour l'évaluation du risque de crédit commercial d'une banque, mais elles ne répondent pas à la question statutaire. Le paragraphe 143.2(7) est une disposition de présomption qui l'emporte sur la caractérisation commerciale ordinaire :

« ...le montant du principal impayé de la dette est réputé être un montant à recours limité... à moins que des arrangements véritables n'aient été conclus par écrit, au moment où la dette a pris naissance, pour le remboursement de la totalité du principal et des intérêts... dans un délai raisonnable n'excédant pas 10 ans. ».

La question centrale pour un PFI standard est la condition de remboursement du principal : une entente écrite véritable, conclue dès le départ, pour rembourser tout le principal dans les 10 ans. Les prêts de PFI sont généralement structurés comme des prêts à vue à intérêts seulement, renouvelables annuellement et destinés à rester impayés jusqu'au décès. Bien que l'article 143.2(7) exige également que les intérêts soient payés annuellement dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition, le respect de cette règle distincte ne contourne pas l'exigence des 10 ans pour le principal.

Les promoteurs soutiendront probablement qu'un prêt à vue renouvelable annuellement est, selon ses propres termes, d'une durée inférieure à 10 ans. Le paragraphe 143.2(12) anticipe cet argument : lorsqu'un arrangement de remboursement peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d'une « série de prêts ou d'autres dettes et remboursements » s'étendant sur plus de 10 ans, le débiteur est traité comme n'ayant pas pris de dispositions pour rembourser dans les 10 ans.

2.3 Compléter l'analyse de l'avantage prescrit

Une fois qu'il est établi qu'un prêt est à la fois (2.1) à l'égard du bien pertinent, et (2.2) un montant à recours limité, le paragraphe 3100(3) du Règlement s'applique avec un automatisme statutaire. Il prévoit qu'un montant à recours limité à l'égard d'un bien, déterminé en vertu des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13), est un avantage prescrit à l'égard de ce bien.

Avec le bien identifié (A) et le prêt établi comme un avantage prescrit à l'égard de ce bien (B), les deux données requises pour le calcul de l'abri fiscal sont en place.

3. Identifier les déductions représentées (C)

Le dernier élément du quantum en trois parties consiste à déterminer si des déductions, des pertes ou des crédits ont été représentés dans les quatre premières années du plan (Variable C). Dans le contexte d'une illustration de PFI standard, la présence de ces déductions représentées – plus précisément, la déduction d'intérêts de l'alinéa 20(1)c – est un point évident qui ne nécessite aucune analyse complexe supplémentaire, car elle est explicitement imprimée sur l'illustration elle-même.

Cependant, comme il sera démontré dans le calcul sous peu, le quantum réel de ces déductions représentées n'a besoin d'être que supérieur à zéro. En d'autres termes, il doit simplement y avoir au moins une certaine représentation d'une déduction. Comme nous le verrons, le montant en dollars spécifique de cette déduction devient juridiquement non pertinent dans le contexte mathématique d'un PFI entièrement financé.

Le calcul de l'abri fiscal

Les variables A, B et C étant établies, l'étape finale pour déterminer le statut d'abri fiscal non enregistré relève de l'arithmétique plutôt que de l'interprétation. Le test statutaire du paragraphe 237.1(1) exige l'enregistrement si les déductions représentées (C) sont égales ou supérieures au coût du bien (A) moins les avantages prescrits (B). La formule est :

$$\text{Si } C \geq (A - B) \rightarrow \text{Abri fiscal}$$

Étant donné que l'illustration du PFI représente que le montant total de l'investissement a été acquis avec les fonds empruntés – ce qui signifie que le montant emprunté et le montant investi sont exactement le même chiffre – le coût du bien (A) et l'avantage prescrit à son encontre (B) sont identiques. Donc :

$$(A - B) = 0 \$$$

Ce n'est pas le produit d'un double comptage ou d'une interprétation agressive. L'article 237.1 détermine le coût du bien sans référence à l'article 143.2 ; la caractérisation de recours limité entre dans le calcul séparément, par le biais de la déduction pour avantage prescrit en vertu de l'alinéa 237.1(1)b)(ii)(B). Le chiffre de coût net de 0 \$ résulte directement de la loi elle-même.

Une fois que le coût net est de 0 \$, la seule question restante est de savoir si les déductions représentées dans les quatre premières années (C) dépassent 0 \$. Parce que $C > 0 \$$ est satisfait au moment où C est un montant supérieur à zéro, la taille de la déduction représentée est juridiquement non pertinente quant à l'issue du test : une déduction représentée de seulement 1 \$ satisfait complètement le seuil.

C'est le mécanisme précis par lequel un PFI avec un effet de levier complet, représenté et structuré de la manière décrite ci-dessus, satisfait mécaniquement à la définition légale de l'abri fiscal sans exiger de faits supplémentaires ou d'intention abusive.

Conséquences du statut d'abri fiscal non enregistré

Lorsqu'un arrangement répond à la définition légale d'un abri fiscal, le promoteur est tenu, avant de vendre, d'émettre ou d'accepter une contrepartie à l'égard de l'arrangement, d'obtenir un numéro d'identification d'abri fiscal de l'ARC et de déposer les renseignements prescrits requis, y compris une liste des souscripteurs. L'obtention d'un numéro d'identification ne signifie pas l'approbation de l'arrangement ou de toute déduction représentée par l'ARC ; c'est un mécanisme de divulgation, et l'enregistrement entraîne généralement une surveillance accrue de l'arrangement lors d'une vérification.

Si un arrangement répondant à la définition d'un abri fiscal est vendu sans enregistrement, ou si les déclarations requises ne sont pas faites, les conséquences suivantes peuvent s'appliquer :

- **Refus des déductions.** En vertu du paragraphe 237.1(6), aucun montant ne peut être déduit ou réclamé à l'égard d'un abri fiscal à moins que le formulaire prescrit contenant le numéro d'identification de l'abri fiscal n'ait été déposé.
- **Réduction du prix de base.** L'article 143.2 contient des règles qui peuvent réduire le coût en capital ou le montant d'autres dépenses d'un investissement dans un abri fiscal du montant de toute dette à recours limité spécifiée qui y est associée.
- **Pénalités pour les promoteurs et les tiers.** En vertu du paragraphe 237.1(7.4), la vente ou l'acceptation d'une contrepartie à l'égard d'un abri fiscal non enregistré peut entraîner une pénalité égale au plus élevé de 500 \$ et de 25 % du montant de la contrepartie statutaire applicable. Séparément, l'article 163.2 prévoit des pénalités civiles pour les tiers lorsqu'une personne fait ou participe à une fausse déclaration en rapport avec les affaires d'un contribuable.

Conclusion

Une analyse mécanique d'un PFI en tant qu'abri fiscal ne nécessite aucune re-caractérisation spéculative de l'arrangement ni le recours à la Règle générale anti-évitement (RGAE). Suivre les propres représentations du promoteur et la propre traçabilité des fonds empruntés par le contribuable aux fins de l'alinéa 20(1)c) est suffisant pour soulever les questions statutaires abordées ci-dessus : quel bien a été acquis, si le prêt finançant ce bien est un montant à recours limité, si ce montant est un avantage prescrit à l'égard du bien, et si les déductions représentées au cours des quatre premières années sont égales ou supérieures au coût net qui en résulte.

Lorsque ces faits convergent – un prêt correspondant dollar pour dollar à la prime, représenté comme entièrement investi, générant une déduction représentée, et dépourvu d'une entente véritable de remboursement sur 10 ans – l'arrangement satisferait au test numérique du paragraphe 237.1(1), et les exigences d'enregistrement du paragraphe 237.1(4) s'appliqueraient avant que l'arrangement ne puisse être légalement vendu. Tout professionnel examinant un arrangement de PFI spécifique devrait être en mesure d'identifier le point précis de cette chaîne statutaire où les faits de cet arrangement particulier divergent de cette analyse. Là où ils ne divergent pas, les conséquences statutaires s'appliquent indépendamment des intentions des parties impliquées.

David Kakon, B.Sc. (Math Hons.)

Conseiller en sécurité financière

David@ArmstrongLife.com

Un test diagnostique pour les conseillers

Un conseiller ou un promoteur qui n'est pas d'accord avec l'application de cette analyse à un arrangement particulier n'a pas besoin d'accepter ou de réfuter l'analyse dans l'abstrait. Les questions suivantes peuvent être appliquées directement à l'illustration spécifique et à la documentation de prêt en cause :

1. Quel bien l'illustration représente-t-elle comme étant acquis avec les fonds empruntés ? Si la réponse est un placement productif de revenu admissible destiné à satisfaire à l'alinéa 20(1)c), le bien pertinent a été identifié.
2. Pourquoi les intérêts sur le prêt sont-ils représentés comme déductibles ? Si la réponse dépend du fait que les fonds empruntés ont été utilisés pour acquérir ce placement productif de revenu, la relation prêt-bien a été expressément représentée.
3. Y avait-il une entente écrite et véritable, conclue au moment où la dette a pris naissance, exigeant le remboursement de la totalité du principal et des intérêts dans les 10 ans ? Si oui, cet arrangement doit être identifié et examiné. Si non, le paragraphe 143.2(7) doit être abordé.
4. **Si le prêt est un montant à recours limité, sur quelle base n'est-il pas un avantage prescrit à l'égard de l'investissement identifié à la question 1, compte tenu du Règlement 3100(3) ?**
5. Si le prêt est un avantage prescrit à l'égard de l'investissement, quel est le coût net statuaire qui en résulte selon la formule de la section 2 ?
6. Si les déductions représentées dans les quatre premières années sont supérieures à 0 \$ et que le coût net calculé à la question 5 est de 0 \$, comment l'arrangement évite-t-il de satisfaire au test numérique du paragraphe 237.1(1) ?

Anticiper les objections

« **Cela ferait de chaque prêt à l'investissement un abri fiscal.** » Ce ne serait pas le cas. Un prêt à l'investissement ordinaire implique généralement un investissement sélectionné de manière indépendante, un emprunt dimensionné en fonction des propres besoins de financement de l'investisseur, une entente de remboursement véritable, aucune correspondance exacte du prêt avec un coût non lié comme une prime d'assurance, et aucune représentation que l'arrangement produit un coût net de 0 \$. Ces faits ne produisent pas le même résultat. L'argument avancé dans ce mémorandum est plus étroit et spécifique aux faits : il s'applique lorsque le financement correspond exactement à la prime, que le produit est représenté comme investi, que les intérêts qui en résultent sont représentés comme entièrement déductibles et que le principal est destiné à rester impayé au-delà de 10 ans. Il s'agit d'un modèle de faits spécifique, et non d'une description des emprunts en général.

« **La banque traite le prêt comme étant à plein recours.** » Cette observation, bien qu'exacte en tant que description de la position commerciale de la banque, ne répond pas à la question statutaire. Une caution personnelle, une garantie supplémentaire, un droit de compensation ou la capacité du prêteur à exiger le remboursement peuvent tous être pertinents pour l'évaluation interne du risque de crédit d'une banque. Aucun d'entre eux, individuellement ou collectivement, ne constitue une entente écrite véritable conclue au moment où la dette a pris naissance pour rembourser le principal dans les 10 ans, ce qui est la condition spécifique que le paragraphe 143.2(7) exige afin d'éviter la caractérisation de recours limité. Les caractérisations commerciale et statutaire d'un même prêt peuvent diverger, et c'est la caractérisation statutaire qui régit le test de l'abri fiscal.

Portée et limites de cette analyse

Cette analyse n'établit pas que chaque PFI est un abri fiscal. Elle n'établit pas que chaque prêt à l'investissement garanti en tout ou en partie par une police d'assurance vie est un abri fiscal. Elle n'établit pas que chaque déduction représentée dans une illustration d'assurance est valide ou durable lors d'une vérification. Elle n'élimine pas la nécessité d'examiner l'accord de prêt réel, l'investissement réel effectué, la traçabilité des fonds empruntés, les représentations spécifiques faites à l'acheteur et les ententes de remboursement spécifiques en place, dans chaque cas individuel.

Ce que l'analyse établit est plus restreint : un PFI à fort effet de levier, dans lequel les fonds empruntés correspondent dollar pour dollar à la prime et sont représentés comme entièrement investis, dans lequel les intérêts qui en résultent sont représentés comme déductibles, et dans lequel la dette est dépourvue d'une entente écrite véritable pour rembourser le principal dans les 10 ans, peut produire un coût net statutaire de 0 \$ en vertu du paragraphe 237.1(1). Lorsque tel est le cas, toute déduction représentée supérieure à 0 \$ au cours des quatre premières années satisfait au seuil numérique de la définition d'abri fiscal, déclenchant l'exigence d'enregistrement en vertu du paragraphe 237.1(4), indépendamment des intentions des parties. Il s'agit d'un calcul statutaire, non d'un argument fondé sur l'intention, et non d'une invocation de la Règle générale anti-évitement (RGAE).

Annexe A : La chaîne statutaire

- **LIR par. 143.2(7)** : Présume que le principal impayé d'une dette est un montant à recours limité, à moins qu'il n'y ait une entente écrite véritable, conclue au moment où la dette a pris naissance, pour rembourser le principal et les intérêts dans un délai raisonnable n'excédant pas 10 ans, ainsi que des conditions de paiement d'intérêts conformes.
- **LIR par. 143.2(12)** : Étend l'analyse à une série de prêts ou d'autres dettes et remboursements qui, considérés ensemble, s'étendent au-delà de 10 ans à compter du début de la série.

- **Règlement 3100(3) de la LIR** : Définit un avantage prescrit, aux fins des abris fiscaux, comme incluant un montant qui est un montant à recours limité en vertu des par. 143.2(1), (7) ou (13), sous réserve d'exclusions précisées.
- **LIR par. 237.1(1)** : Définit un abri fiscal en comparant les déductions, pertes ou crédits représentés au cours des quatre premières années par rapport au coût net du bien, soit son coût moins les avantages prescrits.
- **LIR par. 237.1(4)** : Exige l'obtention d'un numéro d'identification d'abri fiscal avant qu'un abri fiscal ne soit vendu, émis ou financé.
- **LIR par. 237.1(6)** : Interdit les déductions ou réclamations à l'égard d'un abri fiscal à moins que le formulaire prescrit contenant le numéro d'identification de l'abri fiscal n'ait été déposé.
- **LIR par. 143.2(6)** : Contient des règles qui peuvent réduire le coût en capital ou le montant d'une dépense d'un investissement d'abri fiscal par des montants à recours limité spécifiés.
- **LIR par. 237.1(7.4) et art. 163.2** : Prévoient respectivement des pénalités pour les promoteurs à l'égard d'abris fiscaux non enregistrés et des pénalités civiles pour les tiers en cas de fausses déclarations faites selon une norme de conduite coupable.

Annexe B : Jurisprudence et ressources de décisions de l'ARC

- **Interprétation technique de l'ARC 2006-0196251C6 et Décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu de l'ARC 2009-0340381R3 (2010)** : Positions de l'ARC discutant des prêts à vue et de la caractérisation des recours limités en vertu de l'article 143.2 dans le contexte d'un arrangement à effet de levier assurance/rente.
- **Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29** : Décision de la Cour suprême du Canada établissant que l'expression « à l'égard de » doit recevoir la portée la plus large possible dans la législation fiscale, ne nécessitant qu'un lien ou une « connexion de pensée » entre deux sujets.
- **Hexalog Ltée c. La Reine, 2005 CCI 67** : Autorité de la Cour de l'impôt pour la proposition selon laquelle, lorsqu'un actif, une facilité de financement et une stratégie de réinvestissement sont commercialisés et mis en œuvre comme un ensemble intégré unique, ils peuvent être traités comme un bien composite unique aux fins du paragraphe 237.1(1).
- **Krumm c. Canada, 2021 CAF 78** : Confirme que le test de l'abri fiscal est une enquête statutaire objective, appliquée par référence aux représentations faites et au calcul du coût statutaire, plutôt qu'une enquête subjective sur l'intention.
- **Canada c. Baxter, 2007 CAF 172 et Jevremovic c. Canada, 2007 CAF 125** : Décisions de la Cour d'appel fédérale confirmant les conséquences statutaires de déclaration qui découlent des abris fiscaux non enregistrés.

- **Circulaire d'information de l'ARC IC01-1R2, « Pénalités administratives à des tiers » :** Orientations administratives de l'ARC sur l'application de l'article 163.2 aux conseillers qui font la promotion de structures fiscales abusives.
- **Note de pratique de la CALU, « Pratiques exemplaires applicables aux programmes d'assurance à effet de levier – Partie II » (30 mai 2023) :** Directives de l'industrie aux conseillers en assurance sur la déductibilité des intérêts, la déduction d'assurance garantie, les règles sur les abris fiscaux et la Règle générale anti-évitement (RGAE) appliquées aux plans de financement anticipés et immédiats.

Annexe C : Caractéristiques typiques des prêts bancaires de PFI

Basé sur la documentation standard des prêts de l'industrie, les facilités bancaires de PFI présentent généralement les caractéristiques suivantes, chacune étant pertinente pour l'analyse statutaire ci-dessus :

- **Structure de prêt à vue sans échéance fixe.** La facilité est généralement un prêt à vue ne payant que les intérêts, sans obligation contractuelle de rembourser le principal dans une période de 10 ans.
- **Le décès comme événement déclencheur du remboursement.** Le décès de l'assuré est généralement traité comme le moment où le solde impayé doit être remboursé, ce qui est conforme à une durée prévue s'étendant sur la vie de l'assuré plutôt qu'à une période fixe.
- **Lien direct avec les fonds réinvestis.** Les avances de prêt sont fréquemment conditionnées par la preuve que les fonds seront réinvestis à une valeur au moins égale au montant du prêt, liant directement le financement au placement plutôt qu'à deux transactions indépendantes.
- **Traçabilité contrôlée.** Les conditions du prêt interdisent souvent d'utiliser la facilité, ou la valeur de rachat accumulée de la police, pour payer directement la prime d'assurance – une restriction qui a pour effet d'appliquer la séquence en deux étapes « payer la prime, puis emprunter et investir » requise pour soutenir une déduction de l'alinéa 20(1)c).
- **Limites de facilité liées aux primes et à la valeur de rachat.** Les avances annuelles et les limites globales de la facilité sont fréquemment dimensionnées en fonction des primes cumulatives payées et de la valeur de rachat de la police, plutôt que structurées comme une facilité de crédit polyvalente.
- **L'image de marque du produit en tant que stratégie intégrée.** Ces facilités sont fréquemment commercialisées et documentées en tant que produit intégré nommé et lié à la police d'assurance vie spécifique, renforçant la caractérisation de l'arrangement en tant qu'ensemble unique plutôt que deux transactions non liées.
- **Avis de non-responsabilité du prêteur concernant le traitement fiscal.** Les accords de prêt incluent généralement une clause de non-responsabilité stipulant que le prêteur ne fait aucune représentation concernant les conséquences fiscales de l'arrangement, ce qui a

pour effet d'isoler le promoteur de l'assurance comme étant la partie responsable des représentations de l'alinéa 20(1)c) qui donnent lieu à l'analyse statutaire de l'abri fiscal.

Tout examen d'un arrangement de PFI spécifique doit être mené par rapport à la documentation complète de cet arrangement : le contrat de prêt réel, l'illustration de la police, les conditions de financement et le matériel de marketing, plutôt qu'en se référant à ces caractéristiques générales.

Contexte de l'industrie et de la réglementation

Cette analyse est formellement reconnue par l'industrie. Dans ses directives d'avril 2026, Manuvie avertit expressément que l'effet de levier au cours des quatre premières années engage les règles sur les abris fiscaux, validant ainsi la mécanique et les calculs de ce mémorandum :

« Les règles sur les abris fiscaux peuvent être une considération dans le contexte de l'assurance avec effet de levier où il y a un financement par emprunt au cours des 4 premières années de l'arrangement... Il se peut que les déductions pour intérêts ou assurance garantie dépassent ce "coût", et donc déclenchent les règles sur les abris fiscaux. Il est également exigé que le promoteur fasse des déclarations ou des représentations concernant les avantages fiscaux de l'arrangement. Cette exigence peut être remplie si les déductions pour intérêts ou assurance garantie sont discutées ou illustrées en relation avec un bien d'abri fiscal. » (Source : Services de planification fiscale, de retraite et successorale de Manuvie, « Assurance vie avec effet de levier sous propriété personnelle »

Si les avertissements statutaires et les directives des assureurs ne suffisent pas, considérez la réponse explicite de l'ARC à la Question 1 de la Table ronde de l'ARC de 2026 (Référence : 2026-1089291C6) concernant leurs activités de vérification actuelles :

« Nous continuons de rechercher, de vérifier et de réévaluer tous les arrangements qui tentent d'utiliser des produits d'assurance ou des produits de type assurance pour obtenir un avantage fiscal non envisagé par la politique et la législation fiscales. Au sein de l'ARC, la Direction de l'observation des particuliers fortunés (DOPF) élabore, met en œuvre et coordonne des initiatives de renseignements d'affaires et d'observation pour lutter contre l'inobservation au sein de la population des particuliers fortunés par l'intermédiaire de la Division du programme de vérification, qui comprend le programme de vérification de la planification fiscale agressive (PFA) et le programme d'observation des promoteurs et des conseillers fiscaux (OPCF).

Alors que le programme de vérification de la PFA aborde la planification fiscale agressive des contribuables qui ont participé à de tels stratagèmes fiscaux abusifs liés à l'assurance, le programme OPCF aborde l'inobservation associée aux promoteurs et aux conseillers qui promeuvent ou vendent des stratagèmes fiscaux agressifs. L'OPCF est responsable de l'identification et de la lutte contre les stratagèmes fiscaux agressifs et de la responsabilisation des promoteurs par le biais d'activités de vérification. ».

Naviguer dans ces définitions statutaires nécessite un examen objectif afin d'atténuer les risques potentiels avant qu'une vérification ne se produise.

Paramètres du client et de la police

The financial illustration provided below relies on a specific set of actuarial, financial, and tax assumptions. For the mathematical tax-shelter analysis to apply as described in this memorandum, the arrangement must be executed precisely as illustrated below.

Client and Policy Parameters

- **Assuré** : Homme, non-fumeur standard, âgé de 59 ans à l'émission (atteignant 60 ans dans l'année 1 de la police).
- **Valeur nominale** : 1 308 000 \$ + ajouts libérés annuels.
- **Propriété** : Société privée sous contrôle canadien (SPCC).
- **Barème de participations** : Barème de dividendes actuel moins 1 % (5,35 %).
- **Calendrier de financement** : Dépôts annuels de 100 000 \$ payables pendant 10 ans (Années 1 à 10), après quoi aucune autre prime à payer de sa poche n'est requise.

Financement et structure d'investissement

- **Calendrier des avances de prêt** : Le prêt annuel correspond exactement au dépôt de la prime (100 000 \$ par an) pour les années 1 à 10, ce qui donne une sortie de liquidités nette de 0 \$ pour l'assurance.
- **Taux d'intérêt du prêt** : Un taux d'intérêt de 5,00 % appliqué au solde du prêt impayé.
- **Utilisation des fonds** : Il est supposé que 100 % des fonds empruntés sont immédiatement déployés dans un investissement qualifié productif de revenu (Variable A) pour satisfaire aux exigences statutaires de déductibilité des intérêts.

Hypothèses fiscales et de déductibilité

- **Taux d'imposition des sociétés** : 50,17 %, reflétant le taux d'imposition marginal typique sur le revenu de placement global passif d'une SPCC.
- **Déductibilité des intérêts** : Suppose que les frais d'intérêt annuels de 5,00 % sont déductibles d'impôt à 100 % en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur la base de l'investissement déclaré du produit du prêt.
- **Déduction de l'assurance garantie** : Suppose une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) pour le coût de la police d'assurance vie cédée en garantie du prêt. Tel que requis par la Loi, cette déduction (indiquée comme « Prime déductible d'impôt ») est calculée comme étant le moindre des primes payables et du coût net d'assurance pure (CNAP), au prorata du ratio du prêt en cours sur la prestation de décès totale.

Addenda : Un dernier point sur la caractérisation des biens

Il est utile de tester brièvement les caractérisations alternatives du « bien » pertinent en vertu du paragraphe 237.1(1) pour confirmer qu'un changement de cadre de référence ne contourne pas l'analyse statutaire de l'avantage prescrit.

- **L'investissement comme bien :** Si l'illustration représente que les fonds empruntés ont été investis et que les intérêts qui en résultent sont déductibles, le placement productif de revenu est identifiable de manière indépendante comme le bien testable auquel se rapporte la déduction représentée.
- **La police comme bien :** Alternativement, s'il est soutenu que la police d'assurance vie est le bien pertinent, la même analyse d'avantage prescrit s'applique, donnant le même résultat : l'avantage prescrit réduit le coût net à zéro. Si le promoteur rétorque que la déduction n'est pas à l'égard de la police, cette position identifie implicitement l'investissement comme un bien distinct, renvoyant l'enquête au Scénario 1.
- **L'arrangement intégré :** Enfin, les promoteurs peuvent tenter de définir le bien comme un ensemble intégré – comprenant à la fois la police payée au comptant et le placement financé – pour augmenter le coût global et gonfler artificiellement le dénominateur de l'abri fiscal. Cela échoue en raison des règles de traçabilité statutaire. Pour réclamer une déduction d'intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c), le promoteur doit explicitement lier les fonds empruntés exclusivement au placement productif de revenu, car l'emprunt pour acquérir une police d'assurance vie est strictement non déductible. Étant donné que le promoteur doit isoler légalement l'investissement pour réclamer la déduction fiscale, il est lié à cette isolation pour le test de l'abri fiscal. On ne peut pas s'appuyer sur la traçabilité statutaire pour isoler un actif en vue d'une déduction fiscale, puis fusionner un actif sans levier avec un actif à levier pour éviter les calculs d'avantage prescrit.

Le point essentiel est la cohérence : on ne peut pas s'appuyer sur le même emprunt pour justifier la déduction des intérêts tout en l'ignorant lors du calcul de l'avantage prescrit par rapport au bien générant cette déduction. Le résultat précis dépend de la caractérisation statutaire du bien et de la relation « à l'égard de », mais le changement de cette caractérisation n'élimine pas, en soi, l'enquête sur l'avantage prescrit.

Pour une illustration de PFI standard – où le prêt correspond au placement et où 100 % des intérêts sont représentés comme déductibles – l'analyse la plus directe consiste à tester l'investissement lui-même. Étant donné que l'emprunt est un montant à recours limité, il fonctionne comme un avantage prescrit à l'égard de cet investissement, produisant un coût net de zéro. Toute déduction représentée supérieure à zéro satisfait alors automatiquement au test numérique du paragraphe 237.1(1).

Caractéristiques d'un plan d'assurance vie avec financement immédiat (PFI)

Taux d'imposition: 50.17%

Taux d'intérêt du prêt: 5.00%

Dépôts selon le calendrier

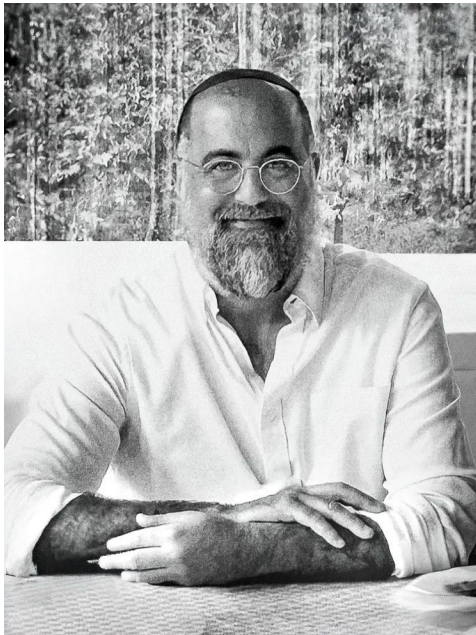
Barème de participations de 5,35 % (À titre informatif seulement)

Informations sur la police			Détails du prêt			Déductions annuelles				Prestations	
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#8	#9	#10	#11	#12
	Dépôt	Valeur de rachat	Prestation de décès	Montant annuel du prêt	Montant cumulatif du prêt	Déficit de garantie (#5 - #2)	Intérêts déductibles d'impôt	Prime déductible d'impôt	Total des déductions fiscales (#8 + #9)	Total des économies d'impôt (#10xTx%)	Prestation de décès nette (#3 - #5)
1 60	\$100,000	\$61,091	\$1,446,039	\$100,000	\$100,000	\$38,909	\$5,000	\$175	\$5,175	\$2,596	1,346,039
2 61	100,000	127,089	1,586,368	100,000	200,000	72,911	10,000	486	10,486	5,261	1,386,368
3 62	100,000	197,740	1,728,112	100,000	300,000	102,260	15,000	896	15,896	7,975	1,428,112
4 63	100,000	272,084	1,868,904	100,000	400,000	127,916	20,000	1,417	21,417	10,745	1,468,904
5 64	100,000	349,913	2,008,261	100,000	500,000	150,087	25,000	2,060	27,060	13,576	1,508,261
6 65	100,000	447,235	2,146,651	100,000	600,000	152,765	30,000	2,845	32,845	16,478	1,546,651
7 66	100,000	554,921	2,284,685	100,000	700,000	145,079	35,000	3,790	38,790	19,461	1,584,685
8 67	100,000	673,270	2,422,740	100,000	800,000	126,730	40,000	4,915	44,915	22,534	1,622,740
9 68	100,000	802,556	2,561,174	100,000	900,000	97,444	45,000	6,243	51,243	25,709	1,661,174
10 69	100,000	943,038	2,700,334	100,000	1,000,000	56,962	50,000	7,789	57,789	28,993	1,700,334
11 70	0	995,100	2,666,002	0	1,000,000	4,900	50,000	8,874	58,874	29,537	1,666,002
12 71	0	1,054,681	2,634,855	0	1,000,000	0	50,000	10,053	60,053	30,128	1,634,855
13 72	0	1,121,971	2,606,979	0	1,000,000	0	50,000	11,348	61,348	30,778	1,606,979
14 73	0	1,197,165	2,582,453	0	1,000,000	0	50,000	12,739	62,739	31,476	1,582,453
15 74	0	1,280,453	2,561,357	0	1,000,000	0	50,000	14,229	64,229	32,224	1,561,357
16 75	0	1,323,698	2,543,051	0	1,000,000	0	50,000	15,829	65,829	33,027	1,543,051
17 76	0	1,368,098	2,526,713	0	1,000,000	0	50,000	16,133	66,133	33,179	1,526,713
18 77	0	1,414,037	2,512,257	0	1,000,000	0	50,000	16,226	66,226	33,225	1,512,257
19 78	0	1,461,654	2,499,626	0	1,000,000	0	50,000	16,308	66,308	33,266	1,499,626
20 79	0	1,511,107	2,488,774	0	1,000,000	0	50,000	16,379	66,379	33,302	1,488,774
21 80	0	1,562,582	2,479,661	0	1,000,000	0	50,000	16,439	66,439	33,332	1,479,661
22 81	0	1,616,301	2,472,255	0	1,000,000	0	50,000	16,488	66,488	33,357	1,472,255
23 82	0	1,672,174	2,466,528	0	1,000,000	0	50,000	16,526	66,526	33,376	1,466,528
24 83	0	1,729,676	2,462,467	0	1,000,000	0	50,000	16,554	66,554	33,390	1,462,467
25 84	0	1,788,435	2,460,038	0	1,000,000	0	50,000	16,570	66,570	33,398	1,460,038
26 85	0	1,848,331	2,459,189	0	1,000,000	0	50,000	16,576	66,576	33,401	1,459,189
27 86	0	1,909,255	2,459,866	0	1,000,000	0	50,000	16,571	66,571	33,399	1,459,866
28 87	0	1,971,085	2,462,024	0	1,000,000	0	50,000	16,557	66,557	33,391	1,462,024
29 88	0	2,033,645	2,465,619	0	1,000,000	0	50,000	16,532	66,532	33,379	1,465,619
30 89	0	2,096,731	2,470,612	0	1,000,000	0	50,000	16,499	66,499	33,363	1,470,612
31 90	0	2,159,535	2,476,217	0	1,000,000	0	50,000	16,462	66,462	33,344	1,476,217
32 91	0	2,229,555	2,530,229	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,530,229
33 92	0	2,298,778	2,584,179	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,584,179
34 93	0	2,368,072	2,638,095	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,638,095
35 94	0	2,438,237	2,691,999	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,691,999
36 95	0	2,509,972	2,745,912	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,745,912
37 96	0	2,584,750	2,799,844	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,799,844
38 97	0	2,665,320	2,853,789	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,853,789
39 98	0	2,756,593	2,907,715	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,907,715
40 99	0	2,867,532	2,961,547	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,961,547
41 100	0	3,015,145	3,015,145	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	2,015,145

1,000,000

Armstrong

— Services Financiers —



David E. Kakon B.Sc. (Math Hons.)

Conseiller en sécurité financière

David@ArmstrongLife.com

ARMSTRONG FINANCIAL SERVICES INC.

Firm in the insurance of persons

SERVICES FINANCIERS ARMSTRONG INC.

Cabinet en assurance de personnes

<http://ArmstrongLife.com>

Tel. (514) 574-0233

Fax. (514) 447-1804

David Kakon, fondateur et mathématicien chez Services financiers Armstrong, est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (B.Sc.) spécialisé en mathématiques pures et appliquées de l'Université Concordia, obtenu avec distinction. Fort d'une solide formation en mathématiques, en statistiques, en actuariat et en informatique, David démystifie les illustrations d'assurance vie complexes pour ses clients. Son approche axée sur le client garantit une participation active dans la planification de l'assurance, rendant des concepts financiers sophistiqués à la fois clairs et exploitables.

Cet article, y compris tout exemple mathématique, étude de cas et interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu, est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement et représente l'opinion personnelle de l'auteur. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, comptable ou financier. L'application des définitions d'abris fiscaux, de la Règle générale anti-évitement (RGAE) et des politiques d'application de l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux plans de financement immédiat (PFI) est extrêmement complexe et dépend fortement des faits spécifiques, de la documentation et de la structure de chaque cas. Les lois fiscales, les règlements et les positions administratives de l'ARC sont dynamiques et sujets à changement, potentiellement de façon rétroactive. Les lecteurs, y compris les conseillers professionnels, ne doivent pas agir ou se fier aux informations contenues dans les présentes sans avoir préalablement consulté des conseillers juridiques et fiscaux qualifiés et indépendants, adaptés à leur situation spécifique. L'auteur n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission, ni pour toute cotisation, pénalité ou dommage financier découlant de mesures prises ou non prises sur la foi du contenu de cet article. L'examen de cet article n'établit pas une relation conseiller-client, et toute offre d'examen de polices ne vise pas à solliciter ou à empiéter sur des relations existantes.